EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA 1ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE/PE

Processo nº 0000123-45.2025.5.06.0001

CARLOS EDUARDO NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, repositor, CPF 123.456.789-09, residente em Recife/PE, por seu advogado, vem propor a presente RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, pelo rito ordinário, em face de MERCADO EXEMPLO LTDA, CNPJ 12.345.678/0001-90, com sede na Rua das Palmeiras, 100, Recife/PE, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I - DO CONTRATO DE TRABALHO

O reclamante foi admitido em 01/03/2023 para a função de repositor, lotado no setor de perecíveis, com salário de R$ 1.850,00, e dispensado sem justa causa em 28/02/2025.

II - DA JORNADA DE TRABALHO E DAS HORAS EXTRAS

Durante todo o contrato, o reclamante laborava de segunda a sexta-feira das 8h às 19h e aos sábados das 8h às 14h, extrapolando habitualmente a jornada de 44 horas semanais. Jamais recebeu o pagamento das horas extras prestadas, nem os respectivos reflexos em DSR, férias + 1/3, 13º salário e FGTS. Os cartões de ponto, se existentes, não refletem a real jornada.

III - DO INTERVALO INTRAJORNADA

O reclamante usufruía de apenas 20 (vinte) minutos de intervalo para refeição e descanso, em razão do volume de mercadorias a repor, fazendo jus ao pagamento do período suprimido com adicional de 50%, nos termos do art. 71, § 4º, da CLT.

IV - DAS VERBAS RESCISÓRIAS E DA MULTA DO ART. 477 DA CLT

As verbas rescisórias somente foram quitadas em abril de 2025, muito após o prazo de 10 dias previsto no art. 477, § 6º, da CLT, sendo devida a multa do § 8º do mesmo artigo, no valor de um salário.

V - DO FGTS

A reclamada não efetuou corretamente os depósitos do FGTS ao longo do contrato, havendo diversas competências em aberto, sendo devidas as diferenças acrescidas da multa de 40%.

VI - DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O reclamante trabalhava diariamente no interior de câmara fria, exposto a baixas temperaturas, sem o fornecimento de equipamentos de proteção adequados, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), nos termos da NR-15, Anexo 9, com reflexos legais.

VII - DOS DANOS MORAIS

O reclamante era constantemente humilhado pelo gerente Roberto Lima, que o chamava de "lento" e "incompetente" na frente de colegas e clientes. Os fatos foram levados ao conhecimento da empresa, que nada fez. Requer indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

VIII - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento de:

a) Horas extras e reflexos: R$ 18.500,00;

b) Intervalo intrajornada suprimido (art. 71, § 4º, CLT): R$ 6.200,00;

c) Multa do art. 477, § 8º, da CLT: R$ 1.850,00;

d) Diferenças de FGTS + multa de 40%: R$ 3.900,00;

e) Adicional de insalubridade em grau médio e reflexos: R$ 7.300,00;

f) Indenização por danos morais: R$ 20.000,00;

Requer a juntada, pela reclamada, dos controles de jornada de todo o período contratual, sob pena de aplicação da Súmula 338 do TST.

Dá-se à causa o valor de R$ 57.750,00.

Recife/PE, 10 de março de 2025.

Advogado(a) do reclamante - OAB/PE (fictício)